

1512313-16.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSMAR DONIZETTI DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

03/05/2022

Em 03/05/2022, por força do art. 185, §2º, inciso IV, do Código de Processo Penal, do Provimento do Conselho Superior da Magistratura nº 2.651/2022 e da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9015/16, São Paulo-SP - E-mail: sp8cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA HÍBRIDA

Processo Digital nº:

1512313-16.2020.8.26.0228 - c. 2020/000700

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSMAR DONIZETTI DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

03/05/2022

Em 03/05/2022, por força do art. 185, §2º, inciso IV, do Código de Processo Penal, do Provimento do Conselho Superior da Magistratura nº 2.651/2022 e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 354/2020, a fim de garantir celeridade processual, instalou-se audiência HÍBRIDA por via remota realizada pelo aplicativo Microsoft Teams na ação penal em epígrafe, sob a presidência da MM. Juíza de Direito, DRA. CYNTHIA MARIA SABINO BEZERRA CAMURRI, comigo, escrevente de seu cargo, nomeado e ao final assinado.

Apregoadas as partes, compareceram o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. Patrícia Ignácio Teixeira, o Defensor Público, Dr. Eric Guilherme Ferreira de Carvalho, bem como as testemunhas, Policiais/Civis, Alexandre Battista Giglio e David Ricardo

Lebrum, com comparecimento presencial. Outrossim, verificou-se a ausência do(a) réu Osmar Donizetti dos Santos, que encontra-se em local incerto e não sabido.

Iniciados os trabalhos, certifico e dou fé que o réu não se encontra preso conforme pesquisa à SAP, ora juntada.

A seguir, pela MM. Juíza foi dito: Ante a ausência do réu, que foi devidamente citado, mas apresentou endereço onde não pode ser localizado, DECLARO A SUA REVELIA, com fundamento no artigo 367, do CPP.

Após, não houve manifestação contrária das partes quanto à realização da audiência por videoconferência.

A seguir, certifico e dou fé, que os documentos das testemunhas foram apresentados presencialmente e devidamente conferidos por mim.

Em seguida, foram ouvidas, com as formalidades legais e nos termos do artigo 400, do CPP, as testemunhas David e Alexandre. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, pelo sistema acima indicado, sendo que a gravação será anexada a este termo.

A seguir, pela MM. Juíza foi dito: Não havendo mais pessoas a inquirir, declaro encerrada a prova oral, bem como a instrução, passando à fase do artigo 402, do CPP (Lei 11.719/08).

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, por ele foi dito: MM. Juíza, nenhuma diligência a requerer. A seguir, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a), por ele(a) foi dito: MM. Juíza, nenhuma diligência a requerer. Pela MM. Juíza foi dito: Cumpra-se a fase do artigo 403, do CPP, passando-se às Alegações Finais das partes.

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, ele assim se manifestou: MM. Juíza, OSMAR DONIZETTI DOS SANTOS está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia. Notificado, o réu apresentou defesa. Ratificado o recebimento da denúncia, realizou-se audiência de instrução, quando foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo decretada a revelia do acusado, que não compareceu em juízo. A instrução foi encerrada. É o resumo do ocorrido. NO MÉRITO, a ação penal merece ser julgada improcedente. A prova produzida nos autos não é suficiente para autorizar o decreto condenatório. Nenhuma prova foi produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, de modo a corroborar e confirmar os fatos descritos na denúncia, a despeito dos fortes indícios existentes por ocasião de seu oferecimento. Em juízo, o réu se tornou revel e os policiais civis Alexandre Batista Giglio e David Ricardo Lebrum não se recordaram dos fatos. Ambos disseram que ao longo de dois anos tiveram várias ocorrências no Largo do Paissandu e pelo tempo decorrido e pelo fato das ocorrências serem muito parecidas não se recordam da abordagem do acusado e dos detalhes da ocorrência. Ora, diante de tão frágeis elementos, não há como postular-se a condenação do acusado, eis que, nesta fase, a dúvida milita em favor do réu. Assim, em que pesem os fortes indícios de autoria presentes por ocasião do oferecimento da denúncia, a prova colacionada aos autos não é suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Diante do exposto, de rigor reconhecer-se a improcedência da ação penal, absolvendo-se o acusado, com fundamento, no art, 386, VII, do Código de Processo Penal.

A seguir, dada a palavra à Defensoria Pública, ela assim se manifestou: MM. Juíza, a Defesa reitera os termos da manifestação ministerial e requer seja a ação julgada improcedente, absolvendo-se o réu por falta de provas.

Por fim, pela MM Juíza foi proferida a seguinte sentença: OSMAR DONIZETTI DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 08 de junho de 2020, por volta das 11h40min, no Largo do Paissandu, altura do numeral 01, República, nesta Capital, guardava, para entrega e consumo de terceiros, 04 (quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 3,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, provenientes do tráfico de drogas, tudo conforme RDO n° 1777/2020 - 77° DP (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação preliminar de fls. 17/19. Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi o réu citado. Em audiência, o acusado foi declarado revel, após o que foram ouvidas duas testemunhas. Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação, sendo acompanhado pela Defesa. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é improcedente. Ouvidos em Juízo, os policiais responsáveis pela prisão do réu não se recordaram especificamente da ocorrência, alegando que é muito comum, naquela região, a prática de tráfico de drogas. O réu é revel e não foi ouvido para apresentar sua versão dos fatos. Assim, os elementos carreados na fase investigatória foram suficientes para o oferecimento da denúncia; não o são, porém, para embasar um decreto condenatório. Diante do exposto, julgo improcedente a presente ação penal e absolvo OSMAR DONIZETTI DOS SANTOS da prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e o faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Dada ciência às partes, pelo Ministério Público e pela Defesa e pelo réu foi dito que NÃO QUEREM RECORRER da sentença.

Em seguida, pela MM Juíza foi dito: 1 - Certifique-se o trânsito em julgado da sentença para as partes 2 - Providenciem-se as anotações e comunicações finais; 3 - Após, arquivem-se os autos. Saem cientes os presentes. Nada mais. Eu, Janeide Ferreira, subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA